

Методические рекомендации (алгоритм) по привлечению сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и предоставления компенсации за такое привлечение

I. Общие положения

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹ нормальная продолжительность служебного времени для сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации² не может превышать 40 часов в неделю, а для сотрудника женского пола, проходящего службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, – 36 часов в неделю. Для сотрудника устанавливается пятидневная служебная неделя.

Согласно статье 54 Закона о службе режим служебного времени сотрудника устанавливается правилами внутреннего служебного распорядка федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа, подразделения. Особенности режима служебного времени сотрудника могут определяться законодательством Российской Федерации, должностным регламентом (должностной инструкцией) и контрактом.

При этом в отношении территориальных органов МВД России и организаций, подчиненных территориальным органам МВД России на региональном уровне, правила внутреннего служебного распорядка утверждаются приказами руководителей соответствующих территориальных органов МВД России на региональном уровне.

Именно правилами внутреннего служебного распорядка определяются:

- количество служебных и выходных дней в неделю;
- время начала и окончания служебного дня (смены);
- продолжительность служебного дня (смены);
- количество и продолжительность перерывов в течение служебного дня (смены) для отдыха и питания;
- подразделения, которым установлена пятидневная служебная неделя;
- подразделения, сотрудники которых выполняют служебные обязанности в соответствии с графиками сменности;
- продолжительность времени отдыха между служебными днями (сменами);

¹ Далее – «Закон о службе».

² Далее – «сотрудник».



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат C2CCC5BB46F8C372CFB3A09F4453DD4E
Владелец **Кубышко Владимир Леонидович**
Действителен с 21.02.2023 по 16.05.2024

учетный период для суммированного учета служебного времени сотрудников¹.

Время начала и окончания служебного дня сотрудников отдельных подразделений органов, организаций, подразделений МВД России должно определяться с учетом специфики деятельности данных подразделений.

Например, Наставлением об организации служебной деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных органов МВД России, утвержденным приказом МВД России от 28 июня 2021 г. № 495, установлено, что сотрудники, назначенные для несения службы по обеспечению правопорядка (в соответствии с графиком несения службы и постовой ведомостью), прибывают в помещение органа внутренних дел, подразделения патрульно-постовой службы полиции или специально назначенное место заблаговременно, с учетом времени, необходимого для получения вооружения (боеприпасов), специальных средств, средств связи, вычислительной, электронной организационной и специальной техники, а также служебной документации. Время прибытия сотрудников определяется командиром подразделения патрульно-постовой службы полиции с учетом правил внутреннего служебного распорядка.

Соответственно, для сотрудников подразделений патрульно-постовой службы полиции время начала и окончания служебного времени должно определяться с учетом времени, необходимого для инструктажа и вооружения, до прибытия непосредственно к месту несения службы (маршруту патрулирования или посту).

Схожие нормы содержатся в Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205.

Кроме того, приказами, должностным регламентом (должностной инструкцией) или контрактом может быть предусмотрена возможность привлечения сотрудника к суточным дежурствам либо к выполнению служебных обязанностей в соответствии с графиком сменности, установления сотруднику ненормированного служебного дня либо неполного служебного дня.

Частью 6 статьи 53 Закона о службе установлено, что сотрудник в случае необходимости может привлекаться к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни². В этом случае сотруднику предоставляется компенсация в виде отдыха соответствующей продолжительности в другие дни недели. В случае, если предоставление такого отдыха в данный период невозможно, время

¹ Ведение суммированного учета служебного времени осуществляется в случаях, когда при выполнении сотрудником служебных обязанностей или при выполнении отдельных задач, возложенных на структурное подразделение органа, организации, подразделения МВД России, не может быть соблюдена установленная ежедневная или еженедельная продолжительность служебного времени (например, выполнение служебных обязанностей в соответствии с графиком сменности, установление неполного служебного дня).

² Далее – «за пределами установленного режима служебного времени».

выполнения служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени суммируется и сотруднику предоставляются дополнительные дни отдыха соответствующей продолжительности, которые по его желанию могут быть присоединены к основному или дополнительному отпуску. По просьбе сотрудника вместо предоставления дополнительных дней отдыха ему может быть выплачена денежная компенсация.

Порядок привлечения к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени и предоставления социальных гарантий в связи с таким привлечением регламентированы Законом о службе, Трудовым кодексом Российской Федерации¹, а также Порядком организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50², Порядком обеспечения денежным довольствием сотрудников, утвержденным приказом МВД России от 31 марта 2021 г. № 181³.

С учетом действующего законодательства под привлечением сотрудника к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени⁴ понимается привлечение сотрудника к выполнению служебных обязанностей до начала служебного дня или после его окончания.

Для сотрудников, которым установлен ненормированный служебный день, привлечение к выполнению служебных обязанностей до начала служебного дня или после его окончания является выполнением служебных обязанностей в условиях ненормированного служебного дня.

Под привлечением к выполнению служебных обязанностей в ночное время понимается привлечение сотрудника к выполнению служебных обязанностей с 22 часов 00 минут одного дня до 06 часов 00 минут следующего дня.

II. Порядок привлечения к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени

Пунктами 275 и 276 Порядка прохождения службы установлено, что сотрудник привлекается к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени на основании правового акта:

Министра внутренних дел Российской Федерации⁵;
заместителя Министра;

руководителя (начальника) подразделения центрального аппарата МВД России, территориального органа МВД России, образовательной, научной, медицинской (в том числе санаторно-курортной) организации

¹ Далее – «ТК».

² Далее – «Порядок прохождения службы».

³ Далее – «Порядок обеспечения денежным довольствием».

⁴ Далее – «сверхурочно».

⁵ Далее – «Министр».

системы МВД России, окружного управления материально-технического снабжения системы МВД России, а также иной организации и подразделения, созданной для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации¹;

начальника структурного подразделения органа, организации, подразделения МВД России, в составе которого имеется кадровое подразделение, которому он подчинен по службе.

Указанный правовой акт доводится до сведения сотрудника под расписку.

В случаях, не терпящих отлагательств, решение о привлечении сотрудника к выполнению служебных обязанностей **сверхурочно и в ночное время** может быть принято и доведено до него прямым руководителем (начальником) **в устной форме**.

В этом случае прямой руководитель (начальник) в течение двух рабочих дней обязан доложить о таком привлечении рапортом руководителю (начальнику), обладающему полномочиями по изданию правового акта о привлечении сотрудника к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени.

В рапорте указываются основания для привлечения сотрудника к выполнению служебных обязанностей сверхурочно или в ночное время, а также продолжительность такого привлечения. Указанный рапорт с резолюцией руководителя (начальника), имеющего право привлечения сотрудника к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени, передается ответственному за ведение табеля.

Таким образом, в настоящее время **без издания правового акта** возможно привлечение сотрудника к выполнению служебных обязанностей **только сверхурочно и в ночное время** в случаях, не терпящих отлагательств.

К выполнению служебных обязанностей **в выходной и нерабочий праздничный день** сотрудник привлекается только на основании правового акта. То есть привлечение к выполнению служебных обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни **в устной форме не допускается**.

Руководитель (начальник), привлечший сотрудника к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени, **несет дисциплинарную ответственность за законность и обоснованность такого привлечения**.

III. Учет служебного времени

В целях учета продолжительности выполнения сотрудниками служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени в органах, организациях, подразделениях МВД России² составляются табели

¹ Далее – «орган, организация, подразделение МВД России».

² Учет нормальной продолжительности служебного времени сотрудников, которым установлена пятидневная служебная неделя, не ведется.

учета служебного времени сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации¹.

Сотрудники, ответственные за ведение табеля, определяются приказом руководителя (начальника) органа, организации, подразделения МВД России. Указанные сотрудники несут ответственность за правильность и полноту заполнения табеля.

В табеле указываются:

время начала и окончания выполнения сотрудником служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени (*определяются правовым актом о привлечении сотрудника к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени либо указываются в рапорте руководителя, привлекшего сотрудника к выполнению служебных обязанностей сверхурочно или в ночное время в устной форме*);

количество отработанных часов²;

дата предоставления дополнительного времени отдыха, дополнительных дней отдыха либо номер приказа о присоединении дополнительных дней отдыха к отпуску или о выплате денежной компенсации.

Механизм и порядок учета служебного времени зависят от режима служебного времени, устанавливаемого правилами внутреннего служебного распорядка.

Также учет служебного времени сотрудника зависит от факта установления сотруднику ненормированного служебного дня.

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени³.

Законодательством Российской Федерации не установлено ограничений на продолжительность выполнения служебных обязанностей сверхурочно при ненормированном служебном дне.

В докладе Федеральной службы по труду и занятости «Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за IV квартал 2019 года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных требований» отмечено, что эпизодическим судебная практика считает привлечение к работе не более 3 раз в неделю.

Из изложенного следует, что выполнение служебных обязанностей в условиях ненормированного служебного дня не должно превращаться

¹ Далее – «табель».

² Периоды выполнения служебных обязанностей сверхурочно и в ночное время округлению не подлежат.

³ Статья 101 ТК.

в систему. Привлечение к службе в дополнительные часы возможно только эпизодически и в случаях, когда это действительно необходимо.

Ненормированный служебный день устанавливается для сотрудников, замещающих должности руководителей (начальников) из числа должностей старшего и высшего начальствующего состава¹.

Приказом руководителя органа, организации, подразделения МВД России ненормированный служебный день может устанавливаться для сотрудников, замещающих должности, поименованные в Перечне должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации может устанавливаться ненормированный служебный день².

Табели ведутся ежемесячно и открываются за два рабочих дня до начала учетного периода на основании табелей за прошлый месяц. Заполненный табель по окончании учетного периода передается в кадровое подразделение. Сотрудники кадровых подразделений осуществляют подготовку проектов приказов о предоставлении сотрудникам дополнительных дней отдыха путем присоединения их к отпускам либо о выплате денежной компенсации.

С учетом специальных задач, возложенных на органы, организации, подразделения МВД России, правовым актом МВД России или руководителя (начальника) органа, организации, подразделения МВД России, структурного подразделения территориального органа МВД России, имеющего право назначения сотрудников на должности, могут быть установлены дополнительные формы учета продолжительности выполнения сотрудниками служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени.

IV. Предоставление компенсаций за выполнение служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени

Сотрудникам, которым установлен ненормированный служебный день, за эпизодическое выполнение служебных обязанностей сверхурочно (*в будние дни с 06 часов 00 минут до начала служебного дня (смены) и со времени его окончания до 22 часов 00 минут*) предоставляется компенсация в виде дополнительного отпуска в соответствии с частью 5 статьи 58 Закона о службе.

Сотруднику, которому ненормированный служебный день не установлен, привлеченному к выполнению служебных обязанностей сверхурочно, предоставляется компенсация в виде дополнительного времени отдыха, равного продолжительности выполнения служебных обязанностей сверхурочно.

За выполнение служебных обязанностей в ночное время предоставляется компенсация в виде дополнительного времени отдыха, равного продолжительности выполнения служебных обязанностей в ночное время.

¹ Часть 5 статьи 53 Закона о службе.

² Приложение № 46 к Порядку прохождения службы.

За выполнение служебных обязанностей в выходной или нерабочий праздничный день предоставляется компенсация в виде дополнительного дня отдыха независимо от фактического времени выполнения служебных обязанностей в выходной или нерабочий праздничный день. *К примеру, за 1 час службы или за 14 часов службы в выходной день предоставляется 1 дополнительный день отдыха.*

Компенсация в виде отдыха соответствующей продолжительности предоставляется сотруднику в другие дни недели.

В случае если предоставление такого отдыха в другие дни недели невозможно, время выполнения служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени суммируется и сотруднику предоставляются дополнительные дни отдыха соответствующей продолжительности, которые по его желанию могут быть присоединены к основному или дополнительному отпуску в текущем году либо в течение следующего года.

В приказе о предоставлении основного или дополнительного отпуска указывается количество дополнительных дней отдыха, подлежащих компенсации, которые по желанию сотрудника могут быть предоставлены непосредственно до начала отпуска или непосредственно после его окончания. Вместе с тем, учитывая, что основной и дополнительные отпуска продлеваются или переносятся в случае наступления временной нетрудоспособности в период отпуска, а продление или перенос предоставленных дополнительных дней отдыха нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены, в приказе о предоставлении основного или дополнительного отпуска, к которому присоединяются дополнительные дни отдыха, должны быть указаны даты начала и окончания отпуска, а также дата, с которой сотруднику предоставляются дополнительные дни отдыха.

Общее количество дополнительных дней отдыха определяется путем суммирования дополнительных дней отдыха, полагающихся сотруднику за выполнение служебных обязанностей в выходные дни, и количества дней отдыха, определенных путем деления суммированного количества часов дополнительного времени отдыха, подлежащего компенсации, на установленную сотруднику продолжительность служебного дня.

Например.

1. Сотрудник, которому установлена пятидневная служебная неделя (продолжительность служебного дня – 8 часов), изъявил желание присоединить к основному отпуску дополнительные дни отдыха за выполнение служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени в текущем году.

Согласно сведениям, указанным в таблице, начиная с 1 января текущего года общая продолжительность выполнения сотрудником служебных обязанностей сверхурочно составляет 24 часа, в ночное время – 56 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – 5 дней.

Соответственно, сотрудник вправе, начиная со дня, следующего за днем последнего дня отпуска, определенного с учетом времени, предоставленного

на проезд к месту проведения отпуска и обратно, присоединить к отпуску 15 календарных дополнительных дней отдыха $(24+56):8+5=15$).

2. Сотрудник, который выполняет служебные обязанности по графику сменности (продолжительность смены – 12 часов), изъявил желание присоединить к основному отпуску дополнительные дни отдыха за выполнение служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени в текущем году.

Согласно сведениям, указанным в таблице, начиная с 1 января текущего года общая продолжительность выполнения сотрудником служебных обязанностей сверхурочно составляет 12 часов, в ночное время – 48 часов, в выходные дни по графику сменности – 5 дней.

Соответственно, сотрудник вправе присоединить к отпуску 10 календарных дополнительных дней отдыха $(12+48):12+5=10$).

Количество часов дополнительного времени отдыха, оставшихся после определения количества дней отдыха, присоединяемых к отпуску, подлежат суммированию с периодами выполнения служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени в дальнейшем.

Продолжительность выполнения сотрудником служебных обязанностей сверхурочно определяется исходя из продолжительности выполнения сотрудником служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности ежедневной службы, а при суммированном учете служебного времени – сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени за учетный период.

В соответствии с пунктом 289 Порядка прохождения службы компенсация в виде дополнительного времени отдыха, дополнительных дней отдыха **не предоставляется сотрудникам**, выполняющим задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в отдельных регионах Российской Федерации либо проходящим службу в условиях военного положения или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, проведения контртеррористической операции, ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера, других чрезвычайных ситуаций и в иных особых условиях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, изменением режима служебного времени и введением дополнительных ограничений, **которым устанавливаются повышающие коэффициенты или надбавки к денежному довольствию¹**.

В настоящее время сотрудникам, проходящим службу в территориальных органах МВД России, дислоцированных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, повышающие коэффициенты и надбавки к денежному довольствию не установлены, соответственно, привлечение к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени, учет служебного времени и предоставление соответствующей компенсации осуществляются в общем порядке.

¹ Определение Верховного Суда Российской Федерации от 3 октября 2008 г. № 59-В08-2.

Дополнительное время отдыха или дополнительные дни отдыха за выполнение служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени предоставляются руководителем (начальником), обладающим правом привлечения сотрудника к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени, на основании рапорта сотрудника, согласованного с непосредственным руководителем (начальником).

Поскольку для предоставления дополнительного времени отдыха или дополнительных дней отдыха издание приказа необязательно, то приказом руководителя (начальника), обладающего правом привлечения сотрудника к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени, право на предоставление компенсации в виде дополнительного отдыха может быть предоставлено иным руководителем (начальником).

При этом необходимо учитывать, что сотрудник в установленном порядке привлекается к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени без получения его согласия и не вправе отказаться от такого привлечения. Соответственно, в случае если уполномоченный руководитель отказывает сотруднику в предоставлении компенсации в виде отдыха соответствующей продолжительности, то данное решение должно быть обоснованным, так как он лишает сотрудника возможности реализовать его право на отдых.

Рапорт с резолюцией руководителя (начальника), обладающего правом привлечения сотрудника к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени, доводится до сведения сотрудника и передается ответственному за ведение табеля.

Самовольное использование сотрудником дополнительного времени отдыха или дополнительных дней отдыха за выполнение служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени не допускается.

Сотруднику по его просьбе, изложенной в рапорте, вместо предоставления **дополнительных дней отдыха** (полных дней) может выплачиваться денежная компенсация в порядке, установленном пунктами 61-64 Порядка обеспечения денежным довольствием.

Количество дополнительных дней отдыха, за которые сотруднику может быть выплачена денежная компенсация, независимо от установленной ему продолжительности служебного дня (смены), определяется с учетом установленной сотруднику Законом о службе пятидневной служебной недели с нормальной продолжительностью служебного времени 40 часов (не более 36 часов, для сотрудников, проходящих службу во вредных условиях).

Согласно пункту 61 Порядка обеспечения денежным довольствием денежная компенсация может выплачиваться в пределах фонда денежного довольствия сотрудников, то есть из имеющейся экономии по указанному фонду.

Руководители (начальники) органов, организаций и подразделений МВД России не ограничены в праве в приоритетном порядке по отношению к иным выплатам выплачивать из имеющейся экономии по фонду денежного довольствия сотрудников компенсации за выполнение служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени.

Учитывая, что рассматриваемая компенсация направлена на соразмерное материальное вознаграждение за уже выполненную сотрудниками работу, то в приоритетном порядке по отношению к иным выплатам из экономии по фонду денежного довольствия сотрудников уполномоченными руководителями (начальниками) должен рассматриваться вопрос именно о выплате компенсации за выполнение служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени до выплаты, например, премии за выполнение особо сложных и важных задач.

Также денежная компенсация может быть выплачена и за счет специально доведенных на эти цели средств, при наличии соответствующих решений, отдельно доводимых до органов, организаций и подразделений МВД России.

Размер денежной компенсации за каждый день определяется путем деления суммы оклада денежного содержания и ежемесячных дополнительных выплат в составе денежного довольствия, установленных на дату издания приказа руководителя (начальника), наделенного правом принимать решение о предоставлении сотруднику отпуска, на производство выплаты, на среднемесячное число календарных дней. Среднемесячное число календарных дней определяется путем деления числа календарных дней в данном календарном году на 12.

Следует отметить, что в органах внутренних дел изменение места службы сотрудника осуществляется в порядке перевода. Поскольку ответственность за законность и обоснованность привлечения сотрудника к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени возложена на уполномоченных руководителей по прежнему месту службы при наличии рапортов сотрудника о выплате денежной компенсации взамен соответствующих дней отдыха, такая компенсация должна быть предоставлена по прежнему месту службы сотрудника до его перевода при наличии соответствующей экономии по фонду денежного довольствия сотрудников.

В случае, если по прежнему месту службы компенсация не могла быть предоставлена, то за сотрудником сохраняется право на получение компенсации за выполнение служебных обязанностей за пределом установленного режима служебного времени по новому месту службы путем присоединения дополнительных дней отдыха к отпуску либо предоставления денежной компенсации на основании подтверждающих документов (*например, справки, подготовленной кадровым подразделением органа, организации, подразделения МВД России, в котором сотрудник ранее проходил службу*).

V. Особенности учета служебного времени сотрудников, которым установлена пятидневная служебная неделя, а также предоставления им компенсации за выполнение служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени

Правилами внутреннего служебного распорядка органа, организации, подразделения МВД России с учетом специфики деятельности отдельных структурных подразделений могут быть установлены:

пятидневная служебная неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье);

пятидневная служебная неделя с двумя выходными днями (воскресенье, понедельник);

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику.

К примеру, в соответствии с частью 3 статьи 53 Закона о службе для сотрудников органов внутренних дел, проходящих обучение в образовательных организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, устанавливается шестидневная служебная неделя.

В связи с изложенным сотрудникам, замещающим отдельные должности в образовательных организациях МВД России, в том числе педагогических работников, правилами внутреннего служебного распорядка может быть установлена пятидневная служебная неделя с предоставлением одного выходного дня в воскресенье и второго выходного дня по скользящему графику.

В отношении сотрудников, которым установлена пятидневная служебная неделя, учету подлежат:

периоды привлечения к выполнению служебных обязанностей сверхурочно (для сотрудников, которым не установлен ненормированный служебный день);

периоды выполнения служебных обязанностей в ночное время;

периоды выполнения служебных обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни.

Например:

1. Правилами внутреннего служебного распорядка органа, организации, подразделения МВД России для сотрудников, которым установлена пятидневная служебная неделя, предусмотрено время начала и окончания служебного дня в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с предоставлением перерыва в течение служебного дня продолжительностью 1 час и выходными днями (еженедельный непрерывный отдых) в субботу и воскресенье.

1.1. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в служебные (рабочие) дни начальником территориального органа МВД России принято решение о привлечении сотрудников отдельных подразделений, которым установлена пятидневная служебная неделя, к мероприятиям по охране общественного порядка и обеспечению

общественной безопасности с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут и с 20 часов 00 минут до 08 часов 00 минут (с предоставлением в дневное и ночное время по одному перерыву для отдыха и питания продолжительностью 1 час).

Соответственно, при учете служебного времени сотрудников, привлеченных к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в табель вносятся сведения о выполнении служебных обязанностей сверхурочно в количестве 3 часов (периоды с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут и с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут).

За привлечение к выполнению служебных обязанностей сверхурочно в количестве 3 часов сотруднику предоставляется компенсация в виде дополнительного времени отдыха продолжительностью 3 часа.

При учете служебного времени сотрудников, привлеченных к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности с 20 часов 00 минут до 08 часов 00 минут, в табель вносятся сведения о выполнении служебных обязанностей сверхурочно в количестве 2 часов в один день (период с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут), 2 часов в другой день (с 06 часов 00 минут до 08 часов 00 минут), а также в ночное время в количестве 7 часов (период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, то есть без учета времени, предоставленного для отдыха и питания).

За привлечение к выполнению служебных обязанностей в ночное время в количестве 7 часов сотруднику предоставляется компенсация в виде дополнительного времени отдыха продолжительностью 7 часов.

1.2. В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в выходные дни начальником территориального органа МВД России принято решение о привлечении сотрудников отдельных подразделений, которым установлена пятидневная служебная неделя¹, к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут субботы и с 20 часов 00 минут субботы до 08 часов 00 минут воскресенья (с предоставлением в дневное и ночное время по одному перерыву продолжительностью 1 час для отдыха и питания).

Соответственно, при учете служебного времени сотрудников, привлеченных к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут субботы, в табель вносятся сведения о выполнении служебных обязанностей в выходной день в количестве 11 часов (без учета времени, предоставленного для отдыха и питания).

За выполнение служебных обязанностей в выходной день продолжительностью 11 часов сотруднику предоставляется компенсация в виде 1 дополнительного дня отдыха.

¹ Учет служебного времени в выходные и нерабочие праздничные дни не зависит от факта установления ненормированного служебного дня.

При учете служебного времени сотрудников, привлеченных к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности с 20 часов 00 субботы до 08 часов 00 минут воскресенья, в табель вносятся сведения о выполнении служебных обязанностей в выходные дни в количестве 2 часов в субботу (период с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут), 2 часов в воскресенье (с 06 часов 00 минут до 08 часов 00 минут), а также в ночное время в количестве 7 часов (период с 22 часов 00 минут субботы до 06 часов 00 минут воскресенья, то есть без учета времени, предоставленного для отдыха и питания).

За 2 часа выполнения служебных обязанностей в субботу и за 2 часа выполнения служебных обязанностей в воскресенье сотруднику предоставляется компенсация в виде 2 дополнительных дней отдыха.

За выполнение служебных обязанностей в ночное время в количестве 7 часов сотруднику предоставляется компенсация в виде дополнительного времени отдыха продолжительностью 7 часов.

Указанный порядок учета применяется также к учету служебного времени сотрудников, которым установлен ненормированный служебный день.

1.3. С учетом специальных задач, возложенных на органы, организации, подразделения МВД России, сотрудники отдельных структурных подразделений, которым установлена пятидневная служебная неделя, периодически привлекаются к суточным дежурствам (например, дежурство в составе суточного наряда по территориальному органу МВД России).

При осуществлении учета служебного времени сотрудника, **которому не установлен ненормированный служебный день**, привлеченного к суточному дежурству с 09 часов 00 минут пятницы до 09 часов 00 минут субботы с предоставлением в ночное время одного перерыва продолжительностью 1 час для отдыха и питания, в табель вносятся сведения:

о выполнении служебных обязанностей сверхурочно с 18 часов 00 минут до 22 часов 00 минут продолжительностью 4 часа¹;

о выполнении служебных обязанностей в ночное время с 22 часов 00 минут пятницы до 06 часов 00 минут субботы продолжительностью 7 часов;

о выполнении служебных обязанностей с 06 часов 00 минут до 09 часов 00 минут субботы продолжительностью 3 часа.

Соответственно, за 4 часа выполнения служебных обязанностей сверхурочно, а также за 7 часов выполнения служебных обязанностей в ночное время сотруднику должна быть предоставлена компенсация в виде дополнительного времени отдыха продолжительностью 11 часов.

За 3 часа выполнения служебных обязанностей в субботу сотруднику предоставляется 1 дополнительный день отдыха.

¹ В случае, если сотруднику не установлен ненормированный служебный день.

В случае, если предоставление перерыва в ночное время не предусмотрено, то учету и компенсации подлежат 8 часов выполнения служебных обязанностей в ночное время.

Следует отметить, что выполнение служебных обязанностей во время суточного дежурства является выполнением служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени, соответственно, привлечение к суточному дежурству должно осуществляться на основании правового акта уполномоченного руководителя (начальника).

Так, при организации суточных дежурств, например, в составе следственно-оперативных групп, в случае утверждения графика дежурств грифом утверждения в соответствии с подпунктом 28.15 Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 20 июня 2012 г. № 615, для привлечения сотрудников к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени необходимо издание правового акта.

Без издания соответствующего правового акта привлечение сотрудника к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени, в том числе сверхурочно и в ночное время, только на основании графика дежурств неправомерно, так как выполнение служебных обязанностей во время суточного дежурства в соответствии с графиком не относится к случаям, не требующим отлагательств.

В случае, если графики дежурств сотрудников утверждены приказом руководителя, которому предоставлено право привлекать сотрудников к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени, то издание дополнительного правового акта не требуется.

VI. Особенности учета периодов привлечения к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени сотрудников, которые выполняют служебные обязанности в соответствии с графиками сменности, и предоставления им компенсации за такое привлечение

В соответствии со статьей 103 ТК сменная работа – работа в две, три или четыре смены – вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

При сменной работе каждая группа работников должна осуществлять работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие, за исключением случаев, предусмотренных ТК. Работа в течение двух смен подряд запрещается.

Основное отличие учета служебного времени сотрудников, выполняющих служебные обязанности по графику сменности, от учета служебного времени сотрудников, которым установлена пятидневная служебная неделя, заключается в том, что им учитывается все время выполнения служебных обязанностей (за исключением сотрудников, которым установлен ненормированный служебный день), так как при сменном графике не может быть соблюдена установленная для сотрудников еженедельная продолжительность служебного времени, то есть осуществляется ведение суммированного учета служебного времени. При суммированном учете служебного времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов.

В отношении сотрудников, выполняющих служебные обязанности по графику сменности, которым **установлен ненормированный** служебный день, учету не подлежат периоды привлечения к выполнению служебных обязанностей непосредственно до и непосредственно после окончания смены.

Например, в случае установления сотрудникам дежурной части ненормированного служебного дня эпизодическое привлечение их до и после дежурной смены для приема и сдачи дежурства будет считаться выполнением служебных обязанностей в условиях ненормированного служебного дня. За указанное время сотруднику будет предоставлен дополнительный отпуск.

В отношении сотрудников, выполняющих служебные обязанности по графику сменности, которым **не установлен ненормированный** служебный день, периоды привлечения к выполнению служебных обязанностей непосредственно до и непосредственно после окончания смены подлежат учету аналогично учету периодов выполнения служебных обязанностей сверхурочно.

Соответственно, дополнительное время для приема и сдачи дежурства должно быть учтено в таблице как выполнение служебных обязанностей сверхурочно и подлежит компенсации в установленном порядке.

Для сотрудника, выполняющего служебные обязанности в соответствии с графиками сменности, дни отдыха между сменами являются выходными днями. Поэтому учету подлежат все периоды привлечения сотрудников к работе в выходные дни, в том числе для участия в учебных занятиях, совещаниях, иных мероприятиях.

Следует отметить, что при суммированном учете служебного времени продолжительность выполнения сотрудником служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени определяется исходя из продолжительности выполнения сотрудником служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени за учетный период.

Учетный период не может превышать один год, а для учета служебного времени сотрудников, выполняющих служебные обязанности во вредных условиях, – три месяца.

При подсчете нормы часов выполнения сотрудником служебных обязанностей, которые он должен отработать в учетном периоде, из этого

периода исключается время, в течение которого сотрудник освобождался от выполнения служебных обязанностей (основной и дополнительные отпуска, периоды временной нетрудоспособности и др.). Норма служебного времени в этих случаях должна уменьшаться на количество часов такого отсутствия, приходящихся на служебное время.

Периоды выполнения служебных обязанностей во время нахождения сотрудника в служебной командировке учитываются при определении нормы часов, которые он должен отработать в учетном периоде.

В соответствии с пунктами 65 и 66 Порядка обеспечения денежным довольствием на основании приказа руководителя, издаваемого по результатам учета времени привлечения сотрудников к выполнению служебных обязанностей в ночное время, в нерабочие праздничные дни **по графику сменности в пределах нормальной продолжительности служебного времени за учетный период**, сотрудникам производится компенсационная выплата за каждый час работы в соответствующих условиях в следующих размерах:

в нерабочие праздничные дни – одинарной часовой ставки;

в ночное время – 20 процентов часовой ставки.

Учитывая специфику деятельности отдельных служб органов, организаций, подразделений МВД России, правилами внутреннего служебного распорядка определяются количество и продолжительность смен¹, количество и продолжительность перерывов для отдыха и питания в течение смены, перерывов для обогрева и отдыха.

При этом согласно статье 108 ТК перерывы для отдыха и питания в служебное время не включаются.

Вместе с тем на работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и питания в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и питания должны быть определены правилами внутреннего служебного распорядка.

В случае, если правилами внутреннего служебного распорядка установлено, что сотрудникам, выполняющим служебные обязанности в соответствии с графиком сменности, в ночное время предоставляется перерыв для отдыха и питания, в течение которого сотрудник имеет возможность фактически не выполнять свои служебные обязанности, то период данного отдыха учету не подлежит².

В случае, если в течение смены сотрудник не может быть освобожден от выполнения служебных обязанностей (*например, смена состоит из 1 сотрудника*), то данная особенность отражается в правилах внутреннего служебного распорядка и весь период выполнения служебных обязанностей учитывается как служебное время.

¹ В органах внутренних дел продолжительность смены может составлять 8, 12 или 24 часа.

² Определение Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 1-КГ16-17.

При этом специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые в соответствии со статьей 109 ТК предоставляются сотрудникам, выполняющим служебные обязанности в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, включаются в служебное время.

Например, сотрудники дежурной части территориального органа МВД России осуществляют дежурства с 8 часов 00 минут одного дня до 8 часов 00 минут следующего дня в соответствии с трехсменным графиком. В течение дежурной смены сотрудникам предоставляются перерывы для отдыха и питания общей продолжительностью 4 часа (2 часа в дневное время и 2 часа в ночное время). Междусменный отдых составляет 48 часов¹.

Учитывая изложенное, в таблицу вносятся сведения о выполнении служебных обязанностей без учета времени, предоставленного для отдыха и питания:

в дневное время с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут (12 часов);

в ночное время с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут (6 часов);

в дневное время следующего дня с 06 часов 00 минут до 08 часов 00 минут (2 часа).

В случае служебной необходимости сотрудники дежурной части, выполняющие служебные обязанности по графику сменности, в установленном порядке, то есть на основании правового акта², изданного уполномоченным руководителем, могут привлекаться к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного им режима служебного времени, то есть в дни, которые по графику сменности являются их выходными днями.

При этом следует учитывать, что в случае, если такое привлечение осуществляется непосредственно до начала дежурной смены или непосредственно после ее окончания (*например, в связи с необходимостью приема и сдачи дежурства*), то это является выполнением служебных обязанностей сверхурочно или в условиях ненормированного служебного дня.

В ином случае привлечь сотрудника к выполнению служебных обязанностей в дни, которые в соответствии с графиком сменности являются его выходными днями, возможно только на основании правового акта, с которым сотрудник должен быть ознакомлен заблаговременно.

При подготовке указанного правового акта следует учитывать, что время отдыха сотрудника с момента окончания смены до момента привлечения его к выполнению служебных обязанностей в выходные для него сутки, как правило, должно составлять не менее 12 часов, в связи с чем привлечение сотрудника к суточному дежурству в выходные для него по графику сменности

¹ Пункт 24 Наставления по организации деятельности дежурных частей территориальных органов МВД России, утвержденного приказом МВД России от 15 ноября 2021 г. № 890дсп.

² В случаях, не терпящих отлагательств, решение о привлечении сотрудника к выполнению служебных обязанностей сверхурочно и в ночное время может быть принято и доведено до него прямым руководителем (начальником) в устной форме (пункт 279 Порядка прохождения службы).

сутки при трехсменном дежурстве без корректировки графика сменности не представляется возможным.

За выполнение служебных обязанностей в дневное время выходных для него по графику сменности суток ему предоставляется компенсация в виде дополнительного дня отдыха независимо от продолжительности выполнения служебных обязанностей в выходной день.

За выполнение служебных обязанностей в ночное время выходных для сотрудника по графику сменности суток ему предоставляется дополнительное время отдыха продолжительностью, равной продолжительности выполнения служебных обязанностей в ночное время.

При этом, так как в данном случае сотрудник выполняет служебные обязанности вне графика сменности, то за выполнение служебных обязанностей в ночное время выходных по графику сменности суток, компенсационная выплата (20 процентов часовой ставки за каждый час работы в ночное время) в соответствии с пунктами 65 и 66 Порядка обеспечения денежным довольствием сотруднику не производится.

Например, в случае привлечения сотрудника к суточному дежурству (по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности) с 8 часов 00 минут одного дня до 8 часов 00 минут следующего дня (с предоставлением в дневное и ночное время по одному перерыву продолжительностью 1 час для отдыха и питания) в выходные по четырехсменному графику сменности сутки (время междусменного отдыха составляет 72 часа) учету подлежат:

дневное время с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут (13 часов выполнения служебных обязанностей в выходной день);

ночное время с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут (7 часов выполнения служебных обязанностей в ночное время);

дневное время следующего дня с 06 часов 00 минут до 08 часов 00 минут (2 часа выполнения служебных обязанностей в выходной день).

В данном случае сотруднику должны быть предоставлены 2 дня дополнительного отдыха за выполнение служебных обязанностей в выходные для сотрудника дни и 7 часов дополнительного времени отдыха за 7 часов выполнения служебных обязанностей в ночное время.

VII. Особенности привлечения к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени сотрудников, направленных в служебные командировки, и предоставления им компенсации за такое привлечение

Порядком и условиями командирования сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденными приказом МВД России от 27 мая 2021 г. № 300¹,

¹ Далее – «Порядок командирования».

урегулированы отдельные положения, регламентирующие вопросы режима служебного времени сотрудников.

Пунктами 111-113 Порядка командирования установлено, что на сотрудников, находящихся в служебной командировке, распространяется режим служебного времени (правила внутреннего распорядка) органов, организаций, подразделений МВД России, в которые они командированы.

В случае если режим служебного времени в указанных органах, организациях, подразделениях МВД России отличается от режима служебного времени в органе, организации, подразделении МВД России, в котором сотрудник постоянно проходит службу, в сторону уменьшения количества дней отдыха, взамен дней отдыха, не использованных в период нахождения в служебной командировке, сотруднику предоставляются другие дни отдыха по возвращении из служебной командировки.

Если сотрудник специально командирован для выполнения служебного поручения в выходные или нерабочие праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку руководители комиссий, созданных для проведения проверки, и руководители органов, организаций, подразделений МВД России, в которые командированы сотрудники, изначально не наделены полномочиями по привлечению командированных сотрудников к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени в настоящее время применяется следующий механизм подготовки к комплексному выезду в служебную командировку в составе комиссии МВД России¹.

На первоначальном этапе издается ведомственный организационно-распорядительный акт (*Министром или должностным лицом, временно исполняющим его обязанности*), в том числе предусматривающий выполнение сотрудниками служебных обязанностей **в выходные и нерабочие праздничные дни**, наделение **руководителя комиссии** полномочиями по определению режима работы сотрудников, входящих в ее состав, привлечению их к выполнению служебных обязанностей **сверхурочно и в ночное время** при необходимости, а также организации ведения табелей.

На основании указанного организационно-распорядительного акта **руководители (начальники)** органов, организаций, подразделений МВД России, сотрудники которых входят в состав комиссии, издают правовые акты об их направлении в командировку, в которых, исходя из ее направленности (служебного задания), указываются положения:

- о выполнении сотрудником в период служебной командировки служебных обязанностей **в выходные и нерабочие праздничные дни**;

- о возможности его привлечения к выполнению служебных обязанностей **сверхурочно и в ночное время**;

¹ Далее – «комиссия».

- об определении из числа командироваемых лиц сотрудника, ответственного за ведение табеля (табелей)¹, а также о его персональной ответственности за правильность и полноту заполнения табеля.

В случае, если приказом о командировании сотрудников ответственный за ведение табеля не определен, то он определяется руководителем комиссии.

По окончании командировки заполненные табели подписываются руководителем комиссии и по возвращении из командировки представляются ответственным за ведение табеля в кадровое подразделение по месту прохождения службы членами комиссии.

Приведенный механизм может быть применен в территориальных органах МВД России².

При одиночном выезде в командировку сотрудник, фактически выполняющий служебные обязанности за пределами установленного режима служебного времени, при возвращении к месту службы должен доложить рапортом о проделанной работе, а также о режимах и периодах времени выполнения своих служебных обязанностей. На основании представленного им итогового документа (докладной записки, рапорта, справки), а также иных подтверждающих документов (графиков несения службы, графиков дежурств) по решению уполномоченного руководителя в табель вносятся сведения о выполнении служебных обязанностей за пределами установленного режима служебного времени, которые подлежат последующей компенсации.

При организации охраны общественного порядка силами сводных отрядов, в том числе с привлечением командированных сотрудников, в приказе МВД России о создании сводных отрядов отражаются поручения начальникам территориальных органов МВД России, в которые командированы сотрудники в состав сводных отрядов, определять режим их служебного времени на период задействования в проведении мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также обеспечить учет служебного времени командированных сотрудников (ведение табеля). После возвращения из командировки компенсация предоставляется на основании приказа территориального органа МВД России об определении режима служебного времени сводных отрядов полиции, графика сменности или графика дежурств, подготовленных в соответствии с установленным режимом служебного времени, табеля.

Согласно положениям пункта 113 Порядка командирования в случае, если сотрудник выезжает в служебную командировку либо возвращается из командировки в выходной день, по возвращении из служебной командировки ему предоставляется другой день отдыха.

Учитывая, что в соответствии с частью 3 статьи 68 Закона о службе сотрудник, который следует к месту командирования и обратно, считается выполняющим служебные обязанности, время следования к месту командирования, приходящееся на выходные или нерабочие праздничные дни,

¹ Далее – «ответственный за ведение табеля».

² В том числе путем его закрепления в локальных актах, регламентирующих вопросы организации ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних дел, и в приказах о командировании.

ночное время, должно отражаться в таблице, а по возвращении из командировки – компенсировано в установленном порядке. В связи с изложенным рекомендуется при организации командировки определять вид транспортного средства, которым сотрудник должен следовать к месту командирования.

Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от постоянного места прохождения сотрудником службы (проживания), а днем приезда из служебной командировки – день прибытия указанного транспортного средства в постоянное место службы (проживания).

Даты выезда в служебную командировку и приезда из нее определяются по проездным документам (билетам), представляемым сотрудником по месту службы по возвращении из служебной командировки.

При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания сотрудника в пути определяется по иным подтверждающим период его нахождения в служебной командировке документам.

Например, сотрудник, которому установлена пятидневная служебная неделя, предусмотрено время начала и окончания служебного дня в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, направлен в служебную командировку из г. Санкт-Петербурга в г. Сочи железнодорожным транспортом.

Время нахождения в пути - с 17 часов 40 минут пятницы до 20 часов 27 минут воскресенья (всего 2 дня 2 часа 47 минут).

Соответственно, в случае, если сотруднику не установлен ненормированный служебный день, в таблицу вносятся сведения:

о выполнении служебных обязанностей сверхурочно с 18 часов 00 минут до 22 часов пятницы (компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха продолжительностью 4 часа);

о выполнении служебных обязанностей в ночное время с 22 часов 00 минут пятницы до 06 часов 00 минут субботы (компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха продолжительностью 8 часов);

о выполнении служебных обязанностей в выходной день с 06 часов 00 минут до 22 часов 00 минут субботы (компенсируется предоставлением дополнительного дня отдыха);

о выполнении служебных обязанностей в ночное время с 22 часов 00 минут субботы до 06 часов 00 минут воскресенья (компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха продолжительностью 8 часов);

о выполнении служебных обязанностей в выходной день с 06 часов 00 минут до 20 часов 27 минут воскресенья (компенсируется предоставлением дополнительного дня отдыха).